

1500322-44.2022.8.26.0593
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Comarca: Marília
Foro: Foro de Marília
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISRAEL XAVIER DE JESUS

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ISRAEL XAVIER DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Marília
Foro de Marília
2ª Vara Criminal
Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata
CEP: 17519-902 - Marília - SP
Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500322-44.2022.8.26.0593 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500322-44.2022.8.26.0593
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISRAEL XAVIER DE JESUS

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ISRAEL XAVIER DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código

Penal, sob a acusação de que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 07h45min, na Rua Quinze de Novembro, n. 1655, nesta cidade e Comarca, tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo (laudo pericial às fls. 124/131), 01 (um) formão de madeira e 01 (uma) chave de fenda de madeira, avaliados à fl. 93 em R\$ 9,26 (nove reais e vinte e seis centavos), pertencentes à vítima Fumio Carlos Miyamoto, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi preso em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 78/79). Recebida a denúncia em 26/8/2022 (fls. 136/137), o réu foi citado (fl. 146) e apresentou resposta escrita (fls. 149/150). Na audiência virtual de instrução realizada em 22/11/2022, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (fls. 177/184 e mídia).

Em memoriais (fls. 178/179), o Ministério Público pugnou pela procedência da acusação. Na dosimetria requereu majoração na primeira fase em função dos maus antecedentes. Na segunda fase, ponderou que a pena dever sofrer novo aumento em razão da reincidência do réu e, na terceira fase, deve ser majorada em 1/3 em função da prática durante o repouso noturno e reduzida de um a 2/3 por se tratar de tentativa. Por fim, requereu a fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, às fls. 179/184, pleiteou o reconhecimento da atipicidade material da conduta em função do valor ínfimo dos objetos furtados e, em função do erro de tipo, que exclui o dolo, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III do CPP. Ainda requereu o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo em razão da ausência de provas. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação de pena no mínimo legal, com afastamento da qualificadora e redução na fração máxima em função da tentativa, com fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, observando-se, ainda, se o caso, o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, na sua forma tentada, restou suficientemente comprovada, conforme boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 14), auto de avaliação (fl. 93), relatório final (fl. 94/95), laudo pericial do local dos fatos (fls. 124/131) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria, por sua vez, é certa.

A vítima Fumio Carlos Miyamoto declarou que o local onde ocorreu o furto era a casa dos seus pais, que faleceram. Ele ia algumas vezes por semana na casa e já havia percebido que haviam tentado forçar a porta para subtrair bens. Ele avisou sua tia, que morava ao lado, para acionar a polícia caso ocorresse algo. Na data dos fatos, foi avisado que os policiais haviam detido o réu no interior da residência. No local ele reconheceu uma chave de fenda e um formão que pertenciam aos seus pais e estavam na posse do réu.

As testemunhas Cristiane Aguiar Dário e Regis Roberto Aguilar Barcelon, policiais militares, declararam terem sido acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local uma vizinha, que tinha as chaves, abriu a residência e permitiu seu ingresso na casa, que estava com a porta arrombada, revirada e com diversos itens faltando. Encontraram o réu no interior do imóvel, na posse de uma mochila com diversos bens, inclusive algumas ferramentas que foram reconhecidas pela vítima.

O réu Israel Xavier de Jesus, interrogado, declarou que na data do fato morava na

rua e coletava materiais para reciclagem. Outros moradores de rua disseram que era possível coletar reciclagem no imóvel. A casa já estava aberta e ele ingressou para ver se coletava algo. Não imaginava que estaria cometendo um ilícito.

Diante da instrução em audiência e dos demais elementos probatórios coligidos, concluo que existe uma convergência da prova oral vinculando o réu aos fatos descritos na denúncia, mormente porque surpreendido no local e na posse de uma mochila contendo objetos pertencentes à vítima.

Entretanto, deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

No caso em apreço, embora a prova pericial aponte a existência de danos compatíveis com arrombamento em uma porta de madeira da residência, a prova oral não demonstra com a certeza necessária que o réu seja o autor, impondo-se a desclassificação para a forma simples do crime de furto.

Como apurado, o imóvel estava desocupado e a própria vítima afirmou que antes dos fatos percebeu que haviam tentado forçar a porta para subtrair os bens, não sendo possível atribuir ao acusado de forma idônea o rompimento de obstáculo descrito na denúncia.

Afasto, ainda, a tese defensiva de ocorrência da figura de erro de tipo. A justificativa de que se tratava de imóvel abandonado não se sustenta, pois não vem comprovada da evidente vontade do proprietário de se despojar do que lhe pertence, tanto que afirmou em Juízo que o local estava desocupado, contudo, semanalmente estava na residência.

Além disso, a vítima orientou um parente que morava do lado a observar o imóvel. O abandono, portanto, não se pode presumir e, no caso em tela, o fato de reconhecer prontamente os objetos que o réu tentou subtrair, denota que a vítima sabia quais bens guarneciam a casa e estava atenta, situação que está completamente dissociada da vontade de abandonar.

Ponto também que não é hipótese de se reconhecer a atipicidade material por aplicabilidade do princípio da insignificância, segundo o qual se exclui do âmbito do direito penal as ofensas irrelevantes frente ao bem jurídico protegido em razão da subsidiariedade do direito penal, de mínima intervenção.

A despeito da avaliação da res furtiva em R\$ 9,26 (nove reais e vinte e seis centavos), conforme Auto de Avaliação de fl. 93, inferior, portanto, a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo da conduta delituitosa, parâmetro utilizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n.º 483.780 - SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.T., j. 23/04/2019), como suscitado pela Defesa, não se pode olvidar que o réu é reincidente e inclusive em crimes contra o patrimônio (fls. 48/49), implicando ausência do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, conseqüentemente, impedindo o reconhecimento do crime de bagatela.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "A jurisprudência assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. V - Na hipótese, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente reincidente específico, vale dizer, detentor de comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais." (Habeas Corpus n.º 509.722 - SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5. T., j. 11/06/2019).

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo converge para esse entendimento:

"Apelação. Furto. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Necessidade. Afastamento do princípio da insignificância. Subtração de objeto avaliado em R\$ 80,00. Acusado reincidente específico, ostentando duas condenações definitivas por furto. Necessária avaliação das circunstâncias subjetivas do agente. Precedentes do STJ. Condenação que se impõe." (Apelação Criminal n.º 1522807-37.2020.8.26.0228, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16.^a Câmara de Direito Criminal, j. 14/09/2021).

Finalmente, afasto o aumento constante no parecer ministerial em relação ao repouso noturno, pois de acordo com o boletim de ocorrência de fls. 11/12, os fatos ocorreram por volta das 7h46min, portanto, em período que a população desperta para as atividades cotidianas.

Assim, conclui-se, pois, que o acusado, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, tentou subtrair, para si, bens móveis pertencentes à vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 155, "caput", do Código Penal, na sua forma tentada, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de furto simples, o artigo 155, caput, do Código Penal prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0012188-12.2013.8.26.0344 – trânsito em julgado em 30/11/2015 – fls. 46/47). Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à culpabilidade, sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (processo 1500123-61.2018.8.26.0593 – trânsito em julgado em 26/10/2020 – fls. 48/49), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Com fundamento no artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, ponderando o iter criminis percorrido pelo réu, que logrou adentrar na residência, selecionou os bens, mas não conseguiu levá-los, reduzo-lhe a pena em 1/2 (metade), totalizando 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu ISRAEL XAVIER DE JESUS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, "caput", c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, inclusive em delito de natureza patrimonial (processo 1500123-61.2018.8.26.0593 – trânsito em julgado em 26/10/2020 – fls. 48/49), motivo pelo qual o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto.

Outrossim, inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de

Processo Penal, pois não há nos autos a comprovação necessária do requisito subjetivo para eventual detração e determinação de regime inicial diverso para cumprimento da pena.

Sendo o réu reincidente em crime doloso, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal). Ainda, em razão da reincidência, torna-se incabível a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante, em virtude dos maus antecedentes e reincidência, fazendo-se necessária para evitar a reiteração delitiva e para o resguardo da ordem pública. Além disso, permaneceu encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, agora fortalecidas pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido, devendo ser transferido para estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, se por aí não estiver preso em regime prisional mais gravoso.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta.

Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

P.R.I.C.

Marília, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA